

# Prix de Transfert : Retour sur la réélection de Donald J. Trump

Un point de vue français / européen

FORVIS MAZARS — AVIS D'EXPERTS | DÉCEMBRE 2024

Article | Prix de transfert

Décembre 2024 | Ce billet, qui s'appuie sur une note détaillée du National Tax Office de Forvis Mazars à Washington, et préparé avec Jon Morton, co-leader de Forvis Mazars pour les prix de transfert aux Etats-Unis, propose un point rapide sur les conséquences que les élections générales pourraient avoir, sur le plan prix de transfert, pour les Groupes français et européens.

Avant tout, on rappelle que la nature des décisions que la nouvelle administration pourrait prendre reste encore très incertaine. Cependant, on indiquera les points suivants, à propos desquels un consensus de place s'est formé :

**Le taux de l'impôt sur les sociétés :** Une réduction du taux d'IS à 15 % est dans tous les esprits, mais il reste à déterminer si et comment cette mesure pourrait être combinée avec d'autres réformes touchant les successions, les taux des tranches supérieures de l'impôt sur le revenu ou même les dispositions internationales relatives aux dispositifs BEAT, GILTI et FDII.

**Droits de Douane :** Comme en témoignent les récentes déclarations du camp du président élu, les droits de douane sont susceptibles de jouer un rôle important dans la nouvelle administration. Donald Trump a évoqué des droits de douane de base sur les importations étrangères de 10 à 20 %, avec un droit de 60 % sur toutes les importations américaines en provenance de Chine et, récemment, un droit de 25 % sur le Canada et le Mexique.

**Pilier I Montant B :** L'élection de Donald Trump risque de compromettre l'approche multilatérale nécessaire à l'acceptation mondiale du montant B. Toutefois, nous attendons de nouvelles orientations/déclarations du Trésor/de l'IRS avant la fin de l'année.

**Financement IRS :** L'augmentation du financement de l'IRS résultant de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) pourrait être réduite, ce qui pourrait modérer les contrôles fiscaux par la nouvelle posture politique américaine.

On gardera toutefois à l'esprit que le pouvoir de modifier la législation fiscale américaine appartient en dernier ressort au Congrès. Le Trésor a le mandat de mettre en place les éléments réglementaires adéquats, mais ceux-ci doivent être rédigés conformément à l'intention de la loi telle qu'elle a été définie par le Congrès.

À cet égard, il est important de noter que le Parti républicain (« GOP ») contrôlera le Sénat et la Chambre des représentants, mais avec de faibles majorités dans chaque chambre, ce qui aura probablement un impact sur la capacité du GOP à faire passer des modifications de la législation fiscale en dehors de la réconciliation budgétaire sans un soutien bipartisan.

À court terme, la période qui nous sépare de la fin de l'année est surnommée la session « lame-duck » du Congrès\*\*\*. Le Congrès devrait examiner de nombreuses questions législatives, dont aucune n'est liée à des changements majeurs de la politique fiscale immédiate.

En matière de documentation de prix de transfert, les entreprises devraient continuer à privilégier :

- La mise en œuvre effective de leurs politiques de prix de transfert (en s'assurant que, dans la pratique, ces politiques ont été suivies)
- La documentation de ces politiques.

De ce point de vue, il convient de noter que seule une documentation sur les prix de transfert conforme au § 6662, à préparer avant le 15 octobre (date limite de dépôt des déclarations fiscales) pour une société clôturant ses activités le 31 décembre, peut offrir une protection fiable contre les pénalités.

N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site dédié pour d'autres mises à jour sur les élections et la politique fiscale, qui donne accès à notre publication From the Hill, notre analyse FORsight plus longue suite à la résolution des courses à la Chambre des représentants, et à un guide politique approfondi.

\* Dispositions adoptées initialement dans le cadre du Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) ou « Trump Tax Cuts » (réductions d'impôts de Trump) et arrivant à terme de manière imminente. Pour rappel, la TCJA a constitué une refonte sans précédent du système fiscal américain, incluant notamment les dispositifs BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax), GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income) et FDII (Foreign-Derived Intangible Income).

\*\* : dans les situations où un règlement obligatoire n'est pas prévu par la convention fiscale.

\*\*\* : Aux États-Unis, une session du Congrès est dite « lame-duck » lorsqu'un Congrès se réunit après l'élection de son successeur, mais avant le début du mandat de ce dernier.

Par Guillaume Madelpuech, Directeur TAX, Forvis Mazars

